

1500037-58.2022.8.26.0623

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE ACAYABA DE REZENDE

Comarca: Aguaí

Foro: Foro de Aguaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019497/2022 - DEL.POL.AGUAI, 22577222 - DEL.POL.AGUAI, 2019497 - DEL.POL.AGUAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON PETRONIO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aguaí

Foro de Aguaí

Vara Única

Rua Joaquim Paula Cruz, 900, Aguaí-SP - cep 13860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500037-58.2022.8.26.0623 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500037-58.2022.8.26.0623

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019497/2022 - DEL.POL.AGUAI, 22577222 - DEL.POL.AGUAI, 2019497 - DEL.POL.AGUAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON PETRONIO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE ACAYABA DE REZENDE

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de ROBSON

PETRONIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela suposta infração ao artigo 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06

Consta da denúncia que, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta de 10h30min, na rua Américo Lotufo, altura do numeral 258, Montevideu, nesta cidade e comarca de Aguai, ROBSON PETRÔNIO DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 4, trazia consigo, para entregar e fornecer ao consumo de terceiros, 26 (vinte e seis) pedras de crack, subproduto da cocaína, com peso líquido de 2,83g (dois gramas e oitenta e três centigramas), acondicionadas em invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) em espécie, fruto do comércio espúrio, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14, auto de constatação preliminar de droga de fls. 15/16 e laudo pericial de fls. 110/112.

Aos 24/02/2022 foi determinada a notificação do acusado (fls. 122).

O acusado foi devidamente notificado (fl. 141) e apresentou defesa preliminar (fls. 160).

Aos 14/03/2022 foi dado cumprimento a r. decisão do E. STJ com concessão de liberdade provisória ao réu (fls. 150/153)

Em audiência foi oferecido aditamento da denúncia, que após manifestação da defesa foi recebida.

Em audiência de instrução debates e julgamentos foram ouvidas as testemunhas da acusação, as testemunhas de defesa, sendo o réu declarado revel, tudo gravado no sistema audiovisual.

Apresentadas as alegações finais. O Ministério Público, pediu a condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 213/222)

A Defesa, a seu turno, pugnou pela absolvição do Réu, ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11343/2006 (fls. 225/236).

É o relatório

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 14), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 15/16), relatório final (fls. 114/115), laudo de exame toxicológico (fls. 110/112), bem como pela prova oral colhida, sob o crivo do contraditório.

A autoria também restou comprovada.

A testemunha Osvanil de Souza Oliveira em sede policial disse que é guarda municipal, nesta cidade e relata que na data dos fatos encontrava-se em serviço quando a base da GCM "pagou" ter recebido uma denuncia anônima dando conta de que um individuo estava guardando drogas em cima da Escola Hilda Averssi Castelo, no Bairro Jardim Montevideo, na Rua Américo Lotufo . Na delação não foi passada as características do individuo, mas a guarnição da GCM com o depoente e GCM Jordão, imediatamente deslocaram ao local indicado, optando em obter acesso através de um imóvel em estado de abandono, localizado ao lado da escola na Rua Américo Lotufo em frente ao numeral 258. O depoente informa que tão logo adentraram no imóvel abandonado depararam com o indiciado Robson em um dos cômodos, e ao perceber a presença da equipe, o indiciado Robson Petronio de Oliveira, correu gritando "salve", então jogou algo para cima do telhado da escola. O depoente informa que o indiciado foi abordado, submetido a revista pessoal, logrando-se localizar no bolso traseiro de sua bermuda a quantia de duzentos e vinte e um reais em especie, consistente em uma nota de cem reais, uma de cinquenta reais, duas notas de vinte, duas notas de dez reais, uma nota de cinco reais e três notas de dois reais e ao ser indagado não esclareceu a origem do dinheiro. O depoente informa que a equipe ao verificar o que havia sido atirado sobre o telhado da escola, constatou-se que tratava-se de 26 pedras de crack, com peso não oficial de tres gramas e sete decigramas. Diante dos fatos, o depoente deu voz de prisão ao indiciado Robson e o conduziu a esta Unidade Policial para as providencias de policia judiciárias cabíveis.

Em juízo disse que recebeu denúncia via CECOM que havia um individuo estaria guardando drogas em cima da escola. O réu teria entrado na escola por uma casa

abandonado. Quando foram avistados o réu gritou "salve" e jogou algo em cima da escola. Foi feita a abordagem e no bolso traseiro da bermuda foi encontrado R\$ 220,00. Foi o réu algemado. Após foi verificado o que tinha sido jogado tendo sido localizado uma bolsinha com 26 pedras de crack. Foi dada voz de prisão e encaminhado a Delegacia. Era que conhecimento que o imóvel encontra-se abandonado e utilizado para o uso de tráfico de drogas. No momento da prisão havia outras pessoas na casa abandonada. Não foi comunicada a polícia civil ou militar sobre a ocorrência.

A testemunha Muriel Davi Jordão em sede policial disse que na data dos fatos encontrava-se em serviço, juntamente com GCM Souza, quando a base da GCM "pagou" ter recebido uma denúncia anônima, informando que um indivíduo estava guardando drogas em cima do telhado da Escola Hilda Aversí Castelo, no Bairro Jardim Montevideo, na Rua Américo Lotufo. Na delação não foi passada a equipe, as características do indivíduo, mas a guarnição da GCM com o depoente e GCM Souza, imediatamente deslocaram ao local indicado, optando em obter acesso através de um imóvel em estado de abandono, localizado ao lado da escola na Rua Américo Lotufo em frente ao numeral 258. O depoente informa que tão logo adentraram no imóvel abandonado depararam com o autuado Robson em um dos cômodos, e ao perceber a presença da equipe, o autuado Robson Petronio de Oliveira, correu gritando "salve", então jogou algo para cima do telhado da escola. O depoente informa que o autuado foi abordado, imobilizado e submetido a revista pessoal, logrando-se localizar no bolso traseiro de sua bermuda a quantia de duzentos e vinte e um reais em espécie, consistente em uma nota de cem reais, uma de cinquenta reais, duas notas de vinte, duas notas de dez reais, uma nota de cinco reais e três notas de dois reais e ao ser indagado não esclareceu a origem do dinheiro. O depoente informa que a equipe ao verificar o que havia sido atirado sobre o telhado da escola, constatou-se que tratava-se de 26 pedras de crack, com peso não oficial de três gramas e sete decigramas. Diante dos fatos, seu parceiro GCM Souza, deu voz de prisão ao autuado Robson e o conduziu a esta Unidade Policial para as providências de polícia judiciárias cabíveis.

Em juízo reiterou as declarações prestadas.

Inicialmente, registro que os precedentes apontados pela defesa não se aplicam ao caso em tela, na medida em que os Guardas Municipais receberam notícias acerca da guarda de entorpecente em Escola Municipal, dirigindo-se ao local no exercício de sua atribuição constitucional de proteção de bens públicos municipais (Art. 144, §8º, da CF).

No local, se depararam com o acusado no interior de Escola Municipal, em situação de aparente flagrância - uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente - logrando êxito em apreender os entorpecentes e os valores em dinheiro, durante busca pessoal.

Logo, ao contrário do afirmado pela Defesa, não houve exercício de atividade investigativa pela Guarda Municipal, que autava no estrito cumprimento de suas atribuições constitucionais de proteção dos bens públicos municipais e acabaram por se deparar com situação de flagrante na qual não só os agentes públicos, mas qualquer do povo, poderia agir (Art. 301 do Código de Processo Penal).

No mais, a tese desclassificatória não vinga. Nos termos do Art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, a substância estava acondicionada em porções individuais e prontas para venda, foi apreendida juntamente de expressiva importância em dinheiro e em local no qual havia diversos usuários de drogas, o acusado, ao ver os guardas municipais, gritou "salve" e arremessou os tóxicos e ele registra condenação anterior pelo mesmo delito (fls. 31).

Em suma, diante deste conjunto de circunstâncias, observados os critérios estabelecidos na legislação aplicável, tem-se que as drogas apreendidas era, efetivamente, destinadas ao tráfico de drogas, impondo-se a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena (Art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal. A natureza da droga encontrada com o réu, "crack", de alto potencial aditivo e destrutivo, bem como os maus antecedentes do réu autorizam o aumento da reprimenda nesta etapa. Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando em 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que permanece a pena fixada no mesmo patamar.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena do Art. 40, III, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), pois, conforme consta dos autos, o crime foi praticado nas proximidades de uma escola e uma quadra poliesportiva. Por outro lado afasto a causa de diminuição de pena do Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o acusado ostenta maus antecedentes (cf. F.A. de fls. 31/33).

Portanto, fixando a pena definitivamente em 6 (seis) anos 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ausentes informações sobre as condições econômicas do réu fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (Art. 49, §1º, do CP).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias desfavoráveis acima valoradas, que autorizam a fixação do regime mais gravoso (Art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal). A pena imposta impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional (Art. 44 e Art. 77 do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu ROBSON PETRONIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no Art. 33, caput, c/c Art. 40, inciso III, com a incidência da Lei nº 8.072/1990, à pena de 6 (seis) anos 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois assim responde ao processo, mantidas as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art.15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPs, nos termos do Art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos, nos termos do Art. 63 da Lei 11.343/06. Expeça a serventia o necessário.

Após, archive-se, com as cautelas legais.

P.I.C.

Aguai, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA